

刑法
No233

共通問題 R1-6

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、監禁罪の客体に関して、次の各【見解】のうち、いずれか異なる見解を採り、後記【事例】について【会話】のとおり検討している。学生A、B及びCの採る見解として正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- ア. 監禁されている時点で移動する一般的な能力がある者は、その時点で移動できなくても、監禁罪の客体となる。
- イ. 監禁されている時点で移動する一般的な能力があり、その時点で現実に移動できる者は、監禁罪の客体となる。
- ウ. 監禁されている時点で移動する一般的な能力があり、その時点で現実に移動でき、かつ、移動する意思がある者は、監禁罪の客体となる。

【事 例】

乙が窓のない部屋の中に一人でいたところ、甲は、午後1時から午後3時までの間、その部屋の唯一の出入口であるドアに外から施錠し、その間、乙がその部屋の外に出られないようにした。

【会 話】

学生A. 乙が甲による施錠に気付かなかった場合、B君が採る見解によれば、監禁罪は成立しますか。

学生B. 成立します。

学生C. 私が採る見解でも成立します。では、乙が午後0時30分頃に眠ってしまい、その後、午後2時頃に目覚めて、甲による施錠に気付かないまま午後4時まで室内で過ごした場合、A君が採る見解によれば、監禁罪は成立しますか。

学生A. 成立しません。

学生B. 私が採る見解では、結論はA君と異なります。では、今のC君の事例を少し修正し、乙が午後3時過ぎに目覚め、甲による施錠に気付かなかったという場合、C君が採る見解によれば、監禁罪は成立しますか。

学生C. 成立しません。

- | | | |
|--------|-----|-----|
| 1. A－ア | B－ウ | C－イ |
| 2. A－イ | B－ア | C－ウ |
| 3. A－イ | B－ウ | C－ア |
| 4. A－ウ | B－ア | C－イ |
| 5. A－ウ | B－イ | C－ア |

No233	監禁罪	正答率
共通R1-6	正解 4	75%

学生A ウ

学生Aは、学生Cの第1発言に対し、監禁罪は「成立しません」と発言しているところ、乙が、施錠されている間に目覚め、施錠に気付かない場合に、甲に監禁罪が成立しないのは、「監禁されている時点で」「移動する意思」を要求する見解ウである。したがって、学生Aの採る見解は、見解ウである。

学生B ア

学生Bは、学生Aの第1発言に対し監禁罪は「成立します」と発言しているところ、乙が施錠に気付かなかった場合に、甲に監禁罪が成立するのは、「移動する意思」を不要とする見解ア及び見解イである。そして、後述の通り、学生Cの採る見解は、見解イであるから、学生Bの採る見解は、見解アである。

学生C イ

学生Cは、学生Bの第2発言に対し、監禁罪は「成立しません」と発言しているところ、乙が、施錠されている間、眠っていた場合に、監禁罪が成立しないのは、「監禁されている時点で」「現実に移動でき」ることを要求する、見解イ及びウである。そして、前述の通り、学生Aの採る見解は、見解ウであるから、学生Cの採る見解は、見解イである。

以上により、学生A、B及びCの採る見解として正しいものの組合せは、A－ウ、B－ア、C－イであり、したがって、正解は肢4となる。